رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٣١٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢٤٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٢٣هـ

الموضوعات

تقاعد - مدني - قاضي - معاش تقاعدي - الإحالة إلى التقاعد تأديبياً - عدم اعتبار مدة الخدمة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف معاشه التقاعدي - صدور قرار مجلس الوزراء بأن إحالة القاضي إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والثمانين من نظام القضاء السابق تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي - الثابت أن المدعي كان يعمل قاضياً، وأحيل إلى التقاعد بناءً على المادة الثانية والثمانين من نظام القضاء السابق؛ مما يعني استحقاقه للمعاش التقاعدي دون النظر لمدة الخدمة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- المادة (٨٢) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٣٩٥/٧/١٤هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ، بشأن استحقاق القاضي المحال إلى التقاعد بناء على المادة (٨٢) من نظام القضاء للمعاش التقاعدي.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى مفادها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف لموكله المعاش التقاعدي اعتباراً من تاريخ إحالته للتقاعد بموجب الأمر الملكي رقم (٧/ك/١١٤٠٠) وتاريخ ١٣٩٩/٥/٢١هـ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ المتضمن: "أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المادة (٨٢) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٣٩٥/٧/١٤هـ (الملغي) تعني استحقاقه المعاش التقاعدي"؛ مما يتبين معه أن المراد به هو منح القاضي المحال للتقاعد بناءً على المادة (٨٢) من نظام القضاء راتباً تقاعدياً دون تحديد ذلك بقيد آخر من مدة خدمة معينة أو غيره، ولذا فإنه بمقتضى هذا التفسير الصادر من أعلى جهة تنظيمية في المملكة، فإنه يتضح عدم صحة تفسير المدعى عليها للنص بأن المراد به تطبيق أحكام نظام التقاعد على القاضي المحال للتقاعد بموجب هذه المادة، وأن استمرارها في الامتناع عن الصرف في غير محله. وبقيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية وإحالتها إلى هذه الدائرة، أجرت ما هو لازم لنظرها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها، ذكرت بأن طلب المدعي تحت الدراسة والتنفيذ؛ وعليه حكمت الدائرة بـ: "عدم قبول الدعوى رقم (٣٣١٢) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من المدعي شكلاً". وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، أصدرت الدائرة

الإدارية الخامسة حكمها رقم (٦٠٥٥) لعام ١٤٤٢هـ بإلغاء الحكم الابتدائي، وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة، ذاكرةً بأن الدائرة انتهت في حكمها إلى عدم قبول الدعوى شكلاً؛ تأسيساً على عدم تقيد المدعي بالمدة النظامية المقررة لإقامة الدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية وهي عشر سنوات المشار إليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهذا محل نظر؛ ذلك أن مطالبة المستأنف تعتبر طعناً في قرار سلبي، وتنفتح معه مواعيد الطعن فيه، وفق ما استقر عليه قضاء الديوان في هذا الشأن، وتعد هذه الدعوى بناءً عليه مقبولة شكلاً. وبإعادة الدعوى إلى الدائرة، باشرت نظرها، وفي هذه الجلسة أفهمت الدائرة المدعي بما جاء في حكم محكمة الاستئناف، وبسؤاله إن كان لديه ما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه. وبما أن الدعوى تعد صالحةً للحكم فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

بما أن ما يطلبه المدعي في دعواه هو إلزام المدعى عليها بأن تصرف له معاشه التقاعدي اعتباراً من تاريخ إحالته للتقاعد بموجب الأمر الملكي رقم (٧/ك/١١٤٠٠) وتاريخ ١٣٩٩/٥/٢١هـ؛ فإنها إذاً تعد من دعاوى التظلم من القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على ما

يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أوعيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح".

وتبسط المحكمة عليها ولاية النظر مكانياً بموجب المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن القبول الشكلي للدعوى، ولما كان القرار المتظلم منه يدخل في زمرة القرارات السلبية متجددة الأثر التي لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بميعاد محدد، بل يتجدد حق ذوي الطعن عليها بتجدد الامتناع؛ مما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً.

وعن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي كان يعمل قاضياً، وأحيل للتقاعد بموجب الأمر الملكي رقم (٧/ك/١١٤٠٠) وتاريخ ١٣٩٩/٥/٢١هـ استناداً للمادة (٨٢) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٣٩٥/٧/١٤هـ، ولم يصرف له معاشاً تقاعدياً، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ المتضمن: "أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المادة (٨٢) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٣٩٥/٧/١٤هـ

(الملغي) تعني استحقاقه المعاش التقاعدي"؛ مما يتبين معه أن المراد به هو منح القاضي المحال للتقاعد بناء على المادة (٨٢) من نظام القضاء معاشاً تقاعدياً دون تحديد ذلك بقيد آخر من مدة خدمة معينة أو غيره، وأن امتناع المدعى عليها عن صرف المعاش التقاعدي للمدعي في غير محله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن صرف المعاش التقاعدي للمدعي اعتباراً من تاريخ ١٣٩٩/٥/٢١هـ، وبه تحكم.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المؤسسة العامة للتقاعد المتمثل في امتناعها عن صرف المعاش التقاعدي لـ (...) اعتباراً من تاريخ ١٣٩٩/٥/٢١هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.